

**Nr. 182 Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Schwandt im Reichsfinanzministerium. 27.
Oktober 1939**

R 2/25101, Bl. 136–143

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

Betr.: Umsiedlung der Südtiroler.

1. Vermerk:

Die den vorstehenden Gegenstand betreffenden Abkommen sind am 21. Oktober 1939 in Rom unterzeichnet worden. Es handelt sich um folgende Abkommen¹:

– 1.

Abkommen über die wirtschaftliche Durchführung der Umsiedlung von Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen aus Italien in das Deutsche Reich,

– 2.

Richtlinien für die Rückwanderung der Reichsdeutschen und Abwanderung der Volksdeutschen aus dem Alto Adige in das Deutsche Reich nebst einem Begleitschreiben und

– 3.

Abkommen zur Regelung der Versicherungsbeziehungen der Personen, die unter das Abkommen über die wirtschaftliche Durchführung der Umsiedlung von Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen aus Italien in das Deutsche Reich vom 21. Oktober 1939 fallen.

Für die Umsiedlung kommen in Betracht die *Volksdeutschen* und die *Reichsdeutschen*, die in Südtirol ihren Wohnsitz haben, und die Volksdeutschen, die aus Südtirol stammen, ihren Wohnsitz aber im übrigen Italien oder im Deutschen Reich haben. Die Abkommen dienen dem Zweck, die Abwanderung und Rückwanderung dieser Personenkreise aus Italien in das Deutsche Reich zu ermöglichen und zu erleichtern, und zwar die Umsiedlung der Personen selbst wie auch die Transferierung ihrer Vermögen². Darüber hinaus ist auch die Transferierung der in Südtirol belegenen Vermögen von solchen Reichsdeutschen ins Auge gefaßt, die ihren Wohnsitz nicht in Südtirol, sondern im übrigen Italien oder im Deutschen Reich haben.

Betroffen sind schätzungsweise 200 bis 220 000 Personen. Die Schätzungen der Gegenstand des Transfers bildenden *Vermögen* gehen außerordentlich weit auseinander. Sie schwanken zwischen einigen Milliarden Lire und 17 Milliarden Lire, wozu zu bemerken ist, daß die letztere Zahl, wie sich aus den vertraulich beschafften Unterlagen ergibt, offensichtlich falsch, d.h. erheblich zu hoch ist. Das Italienische Finanzministerium scheint mit einer Zahl zu rechnen, die bei der unteren Grenze oder vielleicht sogar noch darunter liegt, wie aus Bemerkungen des Vertreters des Italienischen Finanzministeriums hervorging. Möglicherweise beruht die Annahme des Ital. Finanzministeriums auf einer älteren Steuerstatistik, die ein gesamtes steuerpflichtiges Vermögen von etwa 300 Milli-

¹ Abdruck des gesamten Vertragswerks mit begleitendem Briefwechsel: R 2/25101, Bl. 146–182; R 2/25104, Bl. 151–187; R 2/22444, unfol.; R 3001/23030, Bl. 85–103. Die Bekanntgabe des Abschlusses in DNB Nr. 1513/39 vom 23. 10. 1939 (R 43 II/1412, S. 51) war deutscherseits zugleich die erste offiz. Verlautbarung über die seit Juni laufende Aktion.

² Zur Transferproblematik im Kontext der Umsiedlung s. bereits Dok. Nr. 131.

arden Lire ergibt (100 Lire = etwa 13,20 RM). Diese Zahl ist offenbar sehr niedrig, wenn man von den gemeinen Werten ausgeht.

Die Verhandlungen mit den Italienern gestalteten sich sehr schwierig³. Dies erklärt sich zum Teil daraus, daß es sich um einen Fragenkomplex von umfassender Bedeutung handelt, dessen vertragliche Behandlung zwischen zwei Staaten ohne Vorgang ist. Es ergab sich, daß das zu behandelnde Thema bei den vorbereitenden Erörterungen nicht überall in der ganzen Tragweite erkannt worden war. Es handelt sich ja in der Tat um die Loslösung der betroffenen Bevölkerungskreise aus ihren gesamten bisherigen staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu der alten Heimat. Daraus ergab sich eine beträchtliche Ausweitung des Verhandlungsstoffes. Auf der anderen Seite war zwar auch auf italienischer Seite das Bestreben vorhanden, die von den obersten Stellen beider Länder aus politischen Gründen geforderte Lösung der Frage zu beschleunigen. Im einzelnen wurden aber zahlreiche Fragen streitig, und selbst bei den letzten Redaktionen der Entwürfe wurden immer wieder neue Fragen von italienischer Seite aufgegriffen, die man auf deutscher Seite bereits geregelt zu haben glaubte.

Ursprünglich bestand auf italienischer Seite die Tendenz, die Umsiedlung auf die den Italienern unerwünschten Volksdeutschen zu beschränken. Von deutscher Seite bestand und besteht aber die Absicht, die Umsiedlung möglichst aller betroffenen Personenkreise durchzuführen⁴. Diese Auffassung liegt dem Vertragswerk zugrunde.

Aus den einzelnen Teilen des Vertragswerks ist folgendes hervorzuheben:

1. *Das Abkommen über die wirtschaftliche Durchführung der Umsiedlung von Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen aus Italien in das Deutsche Reich.*

Dieses Abkommen ist von den beiderseitigen Regierungsbevollmächtigten⁵ unterzeichnet worden. Es ist rechtlich ein Regierungsabkommen. Mit Rücksicht auf den vertraulichen Charakter ist die Ratifizierung nicht beabsichtigt.

In dem Abkommen sind zunächst die für die Umsiedlung in Betracht kommenden Personenkreise sowie die zu transferierenden Vermögen im einzelnen festgelegt. Die umzusiedelnden Personen müssen grundsätzlich ihr gesamtes *Vermögen in Italien liquidieren*. Dies geschieht entweder im Wege freihändigen Verkaufs oder Überlassung an das Italienische Zentralsparkassen-Institut, das Ente Nazionale per le Tre Venezie. Soweit Veräußerungen an das Ente erfolgen, wird von diesem spätestens bei der Übergabe der gesamte bar zu zahlende Preis zur Verfügung gestellt, und zwar zu dem Wert, der von der „Deutsch-Italienischen Kommission für Wertfestsetzung“ festgelegt wird. Besondere Bewertungsgrundsätze sind in Vorbereitung. In dem Abkommen ist festgelegt, daß der Bewertung der gemeine Wert zugrunde zu legen ist, und zwar nach den Verhältnissen vom 23. Juni 1939⁶. Gemeiner Wert ist dabei der Wert, den ein Erwerber im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zahlen würde, wobei davon auszugehen ist, daß der Erwerber den Betrieb, das Unternehmen usw. fortführt. Die Italiener hatten verlangt, daß der Steuerwert zugrunde gelegt würde. Wir haben unseren Standpunkt durchgesetzt. Der Stichtag (23. 6. 39) hat die Bedeutung, daß Wert-

³ Über die am 10. 8. 1939 übergebenen ital. Vorschläge zum Vermögenstransfer (ebd. Anm. 1) war vor Kriegsbeginn nicht mehr verhandelt worden. Am 18. 9. legte Italien den förmlichen Entwurf eines Transferabkommens nach, am 3. 10. wurde der dt. Gegen-vorschlag, der im RWiM seit Anfang September bereitlag, übergeben; R 2/25101, Bl. 43 f., 46–81, 91–97. Am 4. 10. begannen in Rom die Verhandlungen, auf dt. Seite geleitet vom Gesandten Carl Clodius. Angesichts zunehmender Loyalitätsprobleme und Reibungen in Südtirol bat die ital. Seite in der Folge wiederholt um Beschleunigung, auch unter Verweis auf die ungleich raschere Umsiedlung aus dem Baltikum (hierzu Dok. Nr. 171 u.ö.), und mokierte sich über die von Clodius vorgebrachten finanz. „Lappalien“, die einer raschen Einigung entgegenstünden. ADAP D VIII, Nrr. 231 Ziff. 1, 244, 275. Erst am 20. 10. 1939 waren die endgült. Verträge festgestellt; R 2/25101, Bl. 112–134; R 2/25104, Bl. 4–56; R 3901/20620. Generell zu Genese und Bewertung der Verträge: STUHLPFARRER, Umsiedlung Südtirol I, S. 127–154.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 131 zu Anm. 4–5.

⁵ Auf deutscher Seite vom Botschafter am Quirinal v. Mackensen und dem Gesandten Clodius, auf italienischer von Außenminister Ciano.

⁶ D. h. dem Stichtag der „Berliner Vereinbarung“ zwischen RFSS Himmler und Botschafter Attolico; Dok. Nr. 130 Anm. 2.

verschlechterungen nach diesem Zeitpunkt, die namentlich im Hinblick auf die politischen Verhältnisse notwendigerweise eintreten müssen, bei der Bewertung außer Betracht bleiben. Die Bewertungsgrundsätze bedürfen der Genehmigung der deutsch-italienischen Regierung.

Die *Erlöse* aus der Verwertung der Vermögen werden *bei der italienischen Verrechnungskasse* (Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero) *eingezahlt*.

Die *Transferierung* wird von der italienischen Verrechnungskasse in der Weise vorgenommen, daß es [sic] den transferberechtigten Personen für *je 4,50 Lire eine Reichsmark* bei der deutschen Verrechnungskasse in Berlin zur Verfügung stellt⁷. Der gegenwärtige amtliche Kurs beträgt demgegenüber etwa 7,63 Lire = 1 RM. Die von den Italienern zugestandene Vergünstigung dient dem Ausgleich der unterschiedlichen Kaufkraft. Der Sonderkurs bleibt während der ganzen Durchführung des Vorhabens unverändert bestehen. Die Fehlbeträge, die sich aus dem Unterschied zwischen dem Vorzugskurs und dem amtlichen Kurs ergeben, werden von den Italienern getragen. Abgesehen von der Transferierung der Liquidationserlöse ist vorgesehen, daß die Umsiedler grundsätzlich ihr gesamtes bewegliches Eigentum mitnehmen dürfen. Bei dem Viehbestand haben die Italiener nach langen Verhandlungen die Mitnahme von 50% zugestanden.

Der Transfer ist *zunächst in Höhe von t Milliarde Lire* aus den Salden der italienischen Verrechnungskonten im Deutschen Reich vorgesehen. Beim Transfer werden die kleinen Vermögen bis 5000 Lire bevorzugt.

Nicht erreicht ist bei den Verhandlungen, daß die jeweils noch nicht transferierten Beträge von den Italienern *verzinst* werden⁸. Wir haben uns vorbehalten, auf die Frage später zurückzukommen.

Offen geblieben ist die Tragung der *öffentlich-rechtlichen Pensionslasten* für die Umsiedler, die bisher ihre Pension aus Italien erhalten haben. Eine befriedigende Regelung war nicht erreichbar. Eine bis zum 31. 12. d. Js. abzuschließende Vereinbarung ist daher vorbehalten worden⁹. Irgendwie zuverlässige Unterlagen über die in Betracht kommenden Summen sind nicht vorhanden. Es mag sich aber jährlich vielleicht um einige 100 000 RM handeln.

2. Die *Richtlinien für die Rückwanderung* der Reichsdeutschen und die Abwanderung der Volksdeutschen aus dem Alto Adige in das Deutsche Reich.

Die Richtlinien sind auf deutscher Seite von dem deutschen Generalkonsul in Mailand¹⁰ und auf italienischer Seite von dem Präfekten in Bozen¹¹ gezeichnet worden. Sie stellen ein Verwaltungsabkommen dar, das aber unter maßgeblicher Einflußnahme der deutschen und italienischen Regierungsvertreter zustandegekommen ist.

Die Richtlinien zerfallen in 2 Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Regelung des persönlichen Schicksals der Umsiedler, der zweite Teil mit der Regelung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Die Richtlinien und das Abkommen sind aufeinander abgestimmt.

Soweit es sich um *die personen-rechtliche Seite* für Umsiedlung handelt, ergibt sich folgendes:

Die Reichsdeutschen müssen aus Italien abwandern. Die Abwanderung der Volksdeutschen ist, wie es in den Richtlinien heißt, freiwillig. Die Volksdeutschen müssen bis zum 31. Dezember 1939 in ihrer Heimatgemeinde eine verbindliche Erklärung abgeben, ob sie die italienische Staatsangehörigkeit behalten oder die deutsche Reichsangehörigkeit erwerben und in das Deutsche Reich abwandern

⁷ Das Reich hatte ursprünglich einen Kurs von 1:4 gefordert (Dok. Nr. 131), Italien nur 1:5 zugestanden, und auch nur für die erste Umsiedlungsphase. Telegramm Clodius' an AA, 8. 10. 1939; R 2/25101, Bl. 99 f.

⁸ Durchgesetzt mit Verweis auf den Umstand, daß Clearingkonten allgemein zinslos geführt wurden. Vgl. dazu Dok. Nr. 131 Anm. 3.

⁹ Ein Abkommen über die öffentl.-rechtl. Pensionslasten der Abwandernden wurde am 22. 12. 1939 geschlossen; Entw. und Ausfertigung in R 2/25101, Bl. 185–244; R 2/25104, Bl. 212–218. Aktenmaterial speziell zu Fürsorgefragen bei der Umsiedlung, zur Klärung von Pensionsansprüchen und -abfindungen in Einzelfällen s. R 43 II/433a, Bl. 1–46; R 2/22444–22445, 22447–22448.

¹⁰ Otto Bene.

¹¹ Giuseppe Mastromattei.

wollen. Bei Nichtabgabe der Erklärung wird angenommen, daß der Wunsch besteht, die italienische Staatsangehörigkeit zu behalten¹².

Die Abwanderung der Volksdeutschen soll bis zum 31. 12. 1942 durchgeführt sein, bei den Reichsdeutschen bereits binnen 3 Monaten nach Veröffentlichung der Richtlinien.

Für die Volksdeutschen ist eine möglichst geschlossene Ansiedlung im Deutschen Reich vorgesehen. In Betracht kommen sollen Gebiete am Rande der Beskiden oder in Polen. Es ist beabsichtigt, daß Vertreter der Volksdeutschen sich die in Frage kommenden Gebiete demnächst ansehen¹³.

Die Richtlinien enthalten weiter im einzelnen Bestimmungen über die Durchführung der Umsiedlung. Zum Schutze der Umsiedler ist vorgesehen, daß sie wegen politischer Handlungen nicht verfolgt werden dürfen. Auf steuerlichem Gebiet ist Vorsorge getroffen, daß sie ihre Vermögenserklärung für die Zwecke der Abwanderung ohne die Gefahr erheblicher steuerlicher Nachteile abgeben können. Steuerstrafrechtliche Verfolgungen treten nicht ein, sofern die Vermögenserklärungen zur Aufdeckung steuerlicher Verfehlungen führen. Die Nacherhebung von Steuern ist zeitlich und sachlich sehr stark eingeschränkt¹⁴.

Für die Zwischenzeit bis zur Abwanderung ist dafür vorgesorgt, daß durch Stundung von privat- und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nötigenfalls geholfen wird, bis Zahlung aus den Erlösen der Vermögenswerte bewirkt werden kann.

Sichergestellt ist, daß die Umsiedlung nur auf Abruf von deutscher Seite erfolgt und bei Personen mit Vermögen erst, nachdem sie den Erlös aus der Veräußerung ihres Vermögens in Italien erhalten haben.

Kein Gegenstand der Richtlinien ist die Frage der Finanzierung der Umsiedler auf der deutschen Seite. Es ist zu erwarten, daß Anträge in dieser Richtung vom Reichsführer SS demnächst gestellt werden.

In den *wirtschaftlichen Bestimmungen* der Richtlinien ist aus dem Inhalt des Abkommens das aufgenommen, was für die Abwanderer zu wissen nötig ist. Darüber hinaus sind noch verschiedene Bestimmungen darin enthalten, die der Erleichterung der Umsiedlung dienen sollen, z.B. über das Verbleiben von Reichsdeutschen, die für den deutsch-italienischen Handel besonders nützlich sind, über den Austausch zwischen Besitz in Südtirol gegen Besitz im Deutschen Reich u. dgl.¹⁵

3. Das Abkommen zur *Regelung der Versicherungsbeziehungen* der Personen, die unter das Abkommen über die wirtschaftliche Durchführung der Umsiedlung usw. fallen.

Gegenstand dieses Abkommens ist die Regelung der Sozialversicherung, der Lebensversicherungen und der Schadensversicherungen. Auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist eine vorläufige Regelung bis zum 30. Juni 1940 getroffen, wonach Italien die Renten einstweilen weiter zahlt, und zwar

¹² Die späteren Angaben über das Optionsergebnis schwankten stark. Nach offizieller dt.-ital. Lesart optierten bis Ende 1939 von 267 265 deutschsprachigen Südtirolern 185 365 für das Reich, also 69,4%. Statistik vom 11. 1. 1940 und analoge DNB-Mitteilung Nr. 38/40 in: R 2/25104, Bl. 220; R 43 II/1412, S. 263. Interne Erhebungen der Volksgruppenführung kamen auf der Basis detaill. Namenslisten hingegen auf einen Anteil von 88,4%. Eingehende Darstellung der Vorgänge um die Option und ihres Ergebnisses: STEURERS. 362–390; STUHLPFARRER I S. 155–217.

¹³ Nach ersten, auf das ProtBM zielenden Überlegungen hatte Himmler den Vertretern der Volksgruppe am 13. 10. 1939 eine Ansiedlung am Nordrand der Beskiden, also im südpolnischen Galizien (Dok. Nr. 178 Anm. 6), als verlockende Vision vor Augen gemalt. Die Aussicht darauf erwies sich indes als wenig zugkräftig, v.a. nachdem eine Abordnung das Gebiet Ende Oktober bereist hatte, und stärkte im Gegenteil die „Dableiber“-Bewegung unter den Südtiroler Obst- und Weinbauern wie auch in der städt. Bevölkerung. Im weiteren Kriegsverlauf wurden, neben Teilansiedlungen um München, in Nordtirol und Kärnten, als mögl. geschlossene Siedlungsräume auch genannt das Burgund, die ehem. jugoslaw. Untersteiermark und die Krim. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 24426. Ausführlich hierzu LONGERICH, Himmler, S. 434 f., 474–476; STUHLPFARRER II S. 617–708.

¹⁴ Material zu Einzelfragen der Steuer- und Abgabenfreiheit der Abwandernden und das umständliche ital. „Regolamento di procedura“ für die Vermögensangabe und Wertfestsetzung bei der Umsiedlung in: R 2/25101, Bl. 276 ff., 374–428. Vgl. ALEXANDER/LECHNER/LEIDLMAIR, Heimatlos, S. 54–56.

¹⁵ Lt. Mitteilung der „Dt. Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft“ (DUT) vom 25. 9. 1940 waren bis zu diesem Zeitpunkt im Zuge der Südtiroler „Rückwanderung“ erst 21,2 Mio Lire = 4,7 Mio RM transferiert; R 2/25101, Bl. 469. Die letzte erhaltene Quartalsbilanz der DUT zum Stichtag 30. 6. 1943 wies einen Stand von 436,3 Mio Lire = 96,8 Mio RM aus; R 2/25105.

zu dem Vorzugskurs von 4,50 Lire = 1 RM. Bis zum 30. 6. 40 soll eine endgültige Regelung der Renten und Anwartschaften der Sozialversicherung getroffen werden. Im übrigen wird auf das Abkommen verwiesen.

Die privaten Lebensversicherungsverträge sollen an Niederlassungen italienischer Gesellschaften in Deutschland oder an deutsche Gesellschaften mit Niederlassungen in Italien übertragen werden, sofern der Versicherte es wünscht. Auch hier wird die Übertragung zu dem erwähnten Vorzugskurs vorgenommen.

Die Schadensversicherungen erlöschen, soweit sie nicht von dem Erwerber des versicherten Gegenstandes in Italien übernommen werden. Laufende Renten auf Schadensversicherungen werden überwiesen, und zwar zum Vorzugskurs nur bis zum 31. Dezember 1945¹⁶.

2. Je 1 Abdruck erhalten

Herr Minister¹⁷

Herr Staatssekretär¹⁸

Herr Dir. 5¹⁹

Schwandt

¹⁶ Zum Fortgang: Die Frage einer großzügigen Übernahme umgesiedelter Beamter und öffentl. Bediensteter, die erstmals in einer Besprechung bei SS-Obf. Greifelt am 23. 9. 1939 angeschnitten worden war (R 2/25104, Bl. 2–3), regelte der RIM in zwei Rund-erlassen vom 21. 10. und 9. 12. 1939; R 43 II/423a, Bl. 181–190; R 43 II/1450, Bl. 115–122; R 2/25101, Bl. 144 f. Den RAM beschäftigte neben renten-, versicherungs- und versorgungsrechtl. Fragen schon am 22. 8. das Problem, wie ausreichend Wohnungen für die Südtiroler bereitgestellt werden könnten, zunächst in Nordtirol; R 3901/20715, Bl. 11–13. Generell: APK I 1, Reg. Nr. 14155, 14599; I 2, Reg. Nrr. 26210, 26451.

Der Verlauf der Umsiedlung mitten im Krieg verfehlte bei weitem die Erwartungen, obwohl auch hierfür – stärker noch als beim Optionsergebnis selbst – die Angaben schwanken. Mussolini drängte schon im Nov. 1939 auf einen zügigen „Abschub“ von wenigstens 100 Köpfen pro Tag: ADAP D VIII, Nr. 382. Bis Ende 1940 verließen 55–60 000 Südtiroler ihre Heimat, beim Abschluß der Aktion Ende 1943 (der Schlußtermin war gemäß dt.-ital. Vereinbarung vom 23. 7. 1942 um ein Jahr hinausgeschoben worden) waren es rd. 77 000. Zur Abwanderung und ihren Ergebnissen s. näher STUHLPFARRER II S. 426–552.

¹⁷ Schwerin v. Krosigk, mit dessen Sichtvermerk.

¹⁸ Fritz Reinhardt.

¹⁹ MD Hugo Fritz Berger, Leiter der Abt. V des RFM.

Zitierhinweis

Nr. 182 Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Schwandt im Reichsfinanzministerium. 27. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d182>